BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Số: 1377 /TCQLĐĐ-CĐKĐĐ

V/v đo đạc, lập bản đồ địa chính phục vụ công tác GPMB Dự án giao thông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2020

Kính gửi: Ban quản lý dự án 2 - Bộ Giao thông vận tải
(Địa chỉ: số 18 Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, Hà Nội)

Phúc đáp đề nghị của Ban quản lý dự án 2 - Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 568/BQLDA2-ĐHDA7 ngày 25 tháng 5 năm 2020 về việc đo đạc, lập bản đồ địa chính phục vụ công tác giải phóng mặt bằng Dự án giao thông, Tổng cục Quản lý đất đai có ý kiến như sau:

Để phục vụ việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đối với các khu vực chưa có bản đồ địa chính hoặc đã có nhưng không đáp ứng được yêu cầu về thu hồi đất và giải phóng mặt bằng thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng phải tổ chức lập Thiết kế kỹ thuật - dự toán nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính khu đất bị thu hồi theo quy định tại Điều 21 của Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính (Thiết kế kỹ thuật - dự toán), trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện.

Theo quy định tại Điều 6 của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính và khoản 1 Điều 17 của Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT thì hồ sơ địa chính và bản đồ địa chính phải được chỉnh lý khi có thay đổi thông tin thửa đất; theo quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất; hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở mà phải di chuyển chỗ ở; hỗ trợ khác; thu hồi, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng đất còn lại...) thì việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất cũng phụ thuộc vào tỷ lệ % diện tích thửa đất bị thu hồi và diện tích thửa đất còn lại bị ảnh hưởng do thu hồi đất... Vì vậy, trong Thiết kế kỹ thuật - dự toán cần xác định rõ phạm vi khu vực phải đo đạc theo nguyên tắc từng thửa đất thuộc phạm vi khu vực thu hồi phải đo vẽ trọn thửa (đo vẽ hết thửa đất, bao gồm cả phần diện tích bị thu hồi theo tuyến giao thông và phần diện tích còn lại của thửa đất sau thu hồi) để phục vụ việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính.

Trường hợp khu vực thu hồi cắt qua thửa đất rộng lớn, phần diện tích còn lại sau thu hồi lớn hoặc khu vực thu hồi cắt ngang qua các thửa đất thuộc yếu tố hình tuyến như sông, suối, kênh, mương, đường giao thông, v.v… thì không cần đo vẽ hết thửa đất, phần đo vẽ cần thiết căn cứ vào yêu cầu cụ thể của dự án phù

hợp với tình hình thực tế của địa bàn và đảm bảo thông tin khớp nối trên bản đồ giữa ranh giới phần thửa đất bị thu hồi và phần đất ngoài ranh giới thu hồi.

Chi phí đo đạc được thanh toán là toàn bộ khối lượng công việc đã được duyệt trong Thiết kế kỹ thuật - dự toán và đã được nghiệm thu.

Trên đây là ý kiến của Tổng cục Quản lý đất đai, thông báo để Ban quản lý dự án 2 - Bộ Giao thông vận tải biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT Lê Thanh Khuyến (để b/c);
- PTCT Mai Văn Phấn (để b/c);
- Lưu: VT, CĐKĐĐ.V.06.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

Ký bởi: Tổng cục Quản lý đất đai
Email: vdd@monre.gov.vn
Cơ quan: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày ký: 25.06.2020 15:04:03 +07:00

Phạm Ngô Hiếu